

๒๕๕๔ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อหาที่สอง ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากคณะกรรมการอัยการออกกระเบียบดังกล่าวขึ้นใช้บังคับ และในส่วนการฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และในส่วนที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากมติของคณะกรรมการอัยการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในอัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากมติของคณะกรรมการอัยการดังกล่าวต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงถือว่าศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด โดยอุทธรณ์เฉพาะในส่วนที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากมติของคณะกรรมการอัยการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงถือว่าคดีก่อนสำหรับข้อหาที่สองในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากมติของคณะกรรมการอัยการดังกล่าว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีก่อน เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคดีนี้ กรณีจึงเป็นการฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีคนเดียวกับคดีก่อน ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ ในฐานะคณะกรรมการอัยการ ทำหน้าที่ ก.พ.ค. แต่ไม่ได้บรรยายฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ รับผิดชอบบุคคล แสดงให้เห็นเจตนาของผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องคณะกรรมการอัยการ หากศาลรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วเห็นสมควร หรือเห็นจำเป็นที่จะเรียกคณะกรรมการอัยการเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจมีหมายเรียกให้เข้ามาในคดีได้ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับข้อ ๗๘ แห่งระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คู่กรณีในคดีก่อนและคู่กรณีในคดีนี้จึงเป็นคู่กรณีเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องและมีคำขอเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคดีนี้ โดยมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในอัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ หรือไม่ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี



กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีที่มีประเด็นเดียวกันกับคดีก่อนและศาลปกครองชั้นต้นมีคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ จึงถือไม่ได้ว่า ขณะผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้คดีก่อนสำหรับประเด็นดังกล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด อันต้องห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่นอีกตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่เป็นการยื่นคำฟ้องในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว ซึ่งห้ามมิให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น ตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ เดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๐๘/๒๕๖๒)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ส. เจ้ามรดก ได้เคยยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมการ ที่ ๒๙๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่เรียกให้นาย ส. รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีปฏิบัติหน้าที่สุจริตด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง นาย ส. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า ในฐานะทายาทของนาย ส. ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายมูลเหตุเดียวกันกับคดีที่นาย ส. ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งกรมการดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาที่ อ.๗๔๑/๒๕๕๘ ให้เพิกถอนคำสั่งกรมการที่ ๒๙๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ บางส่วน การที่ศาลจะพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าในคดีนี้ ศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นนัยก่อนว่า นาย ส. ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายหรือไม่ ซึ่งศาลปกครองได้เคยวินิจฉัยประเด็นนี้แล้วในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดข้างต้น การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนการซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ต้องห้ามมิให้ศาลรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่))

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๔๓

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๔๕

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๐๑-๓๐๒



๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๕๓-๖๕๗

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๒๘๓-๒๘๘

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๓๙-๒๔๑

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๖๕-๓๗๒

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๓๖-๙๔๕

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๓๐๔-๓๑๔

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๑๙-๒๒๒

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๔๕-๒๔๖

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำ

คดีก่อนบริษัท ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้) ฟ้องเทศบาลตำบลปลายพระยา (ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้) ต่อศาลปกครองชั้นต้น เกี่ยวกับข้อพิพาทตามสัญญาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พื้นคอนกรีต (สนามฟุตบอล) บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตำบลปลายพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญา ขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการบอกเลิกสัญญาจ้าง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเข้าทำงานจนแล้วเสร็จตามสัญญา หากไม่สามารถให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญาได้ ให้ชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว และผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิที่จะเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง คู่กรณีไม่อุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุด ส่วนคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับข้อพิพาทตามสัญญาจ้างเดียวกัน โดยกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องชำระค่าปรับ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี แม้เหตุแห่งข้อพิพาททั้งสองคดีเป็นข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครองฉบับเดียวกัน แต่ประเด็นพิพาทที่ศาลจะต้องวินิจฉัยทั้งสองคดีเป็นคนละประเด็น โดยคดีก่อนมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า การบอกเลิกสัญญาชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ส่วนคดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับตามสัญญาหรือไม่ เพียงใด ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับคดีก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้



จึงมิใช่กรณีที่คู่กรณีเดียวกันนำคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วมาฟ้องกันอีก
ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗/๒๕๖๒)



บทที่ ๕

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)

๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๓

๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๓-๖๖๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๑

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๑๕-๓๑๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๒๕-๒๒๗

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๔๗-๒๔๘

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๐๕

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเงินขาดบัญชีของกิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลบางพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลปกครองสูงสุด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำชี้แจงต่อศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขคำสั่งการพิจารณาความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แก้ไขคำสั่งจังหวัดปทุมธานี



ลับ ที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยกรมบัญชีกลาง โดยที่ผลของการแก้ไขคำสั่งดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าว คำสั่งอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงสิ้นผลไปแล้ว เหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีนี้จึงหมดสิ้นไป ศาลไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๒๑๘/๒๕๖๒)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นเงิน ๑,๐๗๕,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น แต่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามให้การว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางว่า กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันมีผลให้คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สิ้นผลบังคับลง และเมื่อคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถูกยกเลิก คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ย่อมถูกยกเลิกไปโดยปริยายด้วย เมื่อคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ก่อความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สิ้นผลบังคับลงแล้ว กรณีจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาคดีนี้และมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวอีกต่อไป จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๓/๒๕๖๒)



๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๔-๖๖๕

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๗๓

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๕-๖๖๖

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๘๙-๒๙๐

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๔๓-๒๔๔

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๗๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๒๐-๓๒๑

๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๖-๖๖๗

๑.๑.๖ การชี้แจงน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๗๔-๓๗๖

๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๘

๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๔๔-๒๔๕

๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ

คำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ใหม่ และลงโทษผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการนำข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีให้คณะกรรมการจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์พิจารณาภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๓/๒๕๖๒)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าตอบแทนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยนับจากวันผิดนัดถึงวันฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๖๓,๖๐๙,๗๑๘.๘๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าตอบแทนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง จำนวน ๕๖๑,๑๗๓,๗๒๗.๔๒ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๓๙๓,๖๓๓,๗๒๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๑๘๑/๒๕๖๒)

๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๗๐-๖๗๑

๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๓-๒๙๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๒๕-๓๒๖

๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๗๑-๖๗๓

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๑-๒๕๓

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๘๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๓-๙๕๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๒๗-๓๒๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๓๐

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๕๐-๒๕๑



๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)

๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๗๔-๖๘๐

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๖

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๓-๒๕๔

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๘๔-๓๘๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๒๗-๓๒๘

๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ

การกำหนดเวลาขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามข้อ ๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คู่กรณีฝ่ายที่เสียหายต้องร้องขอ ก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง แต่ถ้าคู่กรณีฝ่ายที่เสียหายเพิ่งทราบข้อผิดระเบียบภายหลัง ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ก็ต้องร้องขอไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่คู่กรณีฝ่ายนั้นทราบข้อความ หรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับหมายแจ้ง จึงไม่ทราบวันกำหนดนั่งพิจารณาคดีและกำหนดนัดฟังคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แต่ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบสำนวนคดีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และในวันเดียวกัน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำ พิพากษาศาลปกครองชั้นต้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงกระบวนการพิจารณา ที่ผิดระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและการกำหนดวันนัดฟัง คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในวันดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบข้อผิดระเบียบภายหลัง ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องยกเรื่องการพิจารณาที่ผิดระเบียบขึ้นคัดค้านภายในเวลา ไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่ทราบถึงการกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและการกำหนด วันนัดฟังคำพิพากษา ซึ่งเป็นข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น โดยผู้ฟ้องคดี ต้องยื่นคำร้องต่อศาลภายในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อผู้ฟ้องคดียกเรื่องดังกล่าว ขึ้นคัดค้านโดยยื่นคำร้องขอเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการล่วงพ้นกำหนดแปดวัน นับแต่วันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๐๔/๒๕๖๒)

๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๑

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๗

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๕๕

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๖-๙๕๗

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๓๐

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๕๑-๒๕๒

๑.๕ การแจ้งข้อความป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องพร้อมคำร้องขอให้ศาลจัดส่งหมายถึงผู้ฟ้องคดีทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ไปยังที่อยู่ คือ xxxxx.xxxxx@xxxx.com เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขคำฟ้องตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีแจ้งไว้ตามคำร้อง อันเป็นการแจ้งข้อความหรือส่งเอกสารให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเอกสารการส่งหมายในสำนวนของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏว่า ในการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้อง จัดทำคำแปลเอกสารประกอบคำฟ้อง และเอกสารแสดงตน (Passport) เป็นภาษาไทยโดยมีคำรับรองส่งศาล ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาลหรือให้ยื่นต่อศาลในวันใดส่วน และให้ถือว่าวันที่แจ้งคำสั่งศาลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) เป็นวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล ตามข้อ ๓๗ ประกอบกับข้อ ๙ แห่งระเบียบดังกล่าว นั้น ศาลปกครองชั้นต้นได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ไปยังที่อยู่ xxxxx_xxxxx@xxxx.com ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งไว้ การแจ้งคำสั่งศาลดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยระเบียบฯ วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และปัญหาว่าศาลได้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยชอบหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีเดินทางมายังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ศาลดำเนินคดีต่อไป จึงเห็นว่าการที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้แจ้งคำสั่งศาลที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำในประเด็นที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับคำฟ้องและจัดทำคำแปลเอกสารประกอบคำฟ้อง และเอกสารแสดงตน (Passport) เป็นภาษาไทยโดยมีคำรับรองส่งศาลไปยังผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งไว้ต่อศาล ทำให้ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับคำสั่งดังกล่าวทั้งสองครั้งอันจะเป็นเหตุให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกันได้ จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนิน



กระบวนการพิจารณาใหม่ แล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ คร.๒๗๖/๒๕๖๒)

๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๑
ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๗
ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๗
ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๑
ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๒๕๒-๒๕๔

๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๑-๖๘๒
ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๕-๒๕๖
ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๗-๙๕๘
ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๒-๓๓๓
ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๒๕๔
ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๓๐๘-๓๐๙

**๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนา
หรือขอสำเนาอันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)**

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจาก
ผู้ฟ้องคดีไม่จัดทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลและไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ศาลทราบ
ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปภายในเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนด
ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ขณะคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องคัดค้านตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ยื่นคำขอให้ศาลปกครอง
พิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ ยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่ง
ทางปกครอง รวมทั้งยื่นหนังสือขอให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการต่าง ๆ จำนวนหลายฉบับ
ซึ่งมิใช่เป็นการโต้แย้งหรือคัดค้านคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งจำหน่ายคดีของผู้ฟ้องคดี
ออกจากสารบบความตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิดำเนินการได้แต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า



พฤติการณ์แห่งการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการดำเนินคดีปกครองในทางก่อความรำคาญ และในทางประวิงคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นต้องพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ออกข้อกำหนดสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีมิให้ดำเนินคดีปกครองในทางก่อความรำคาญ ในทางประวิงให้ล่าช้า หรือในทางพุ่มเพื่อยกเว้นสมควรดังกล่าวอีก หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลและศาลจะได้ดำเนินการส่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเป็นคำสั่งที่ถูกต้อง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๒๑๓-๒๑๔/๒๕๖๒)

๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๓

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๘๘

๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง

๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๓

๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๕-๖๘๙

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๘-๓๐๐

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๖-๒๕๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๘๙-๓๙๐

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๘

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๔-๓๓๕



ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๓๓-๒๓๕

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๕๖

๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๙๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๙๐-๓๙๑

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๕

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๓๕-๒๓๖

๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๙๐

๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

สูงสุด

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๙๑

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๘

๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ชั้นต้นอื่น

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๘-๒๕๙

๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาแล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๖-๓๓๗

๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง

๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม

๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๙๒-๖๙๙

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๙

๑.๑) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๙๔-๖๙๗

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๐๑-๓๐๒

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๖๐-๒๖๑

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๙๒-๓๙๔

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๖๐

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๓๖-๒๓๗

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๕๗-๒๕๘

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๓๑๐-๓๑๒

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๙๗-๖๙๙

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๐๒-๓๐๕

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๖๑-๒๖๔

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๙๔-๓๙๕

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๖๑-๙๖๕

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๓๓๗-๓๓๙

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๓๘-๒๓๙

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๕๘-๒๕๙

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๓๑๒-๓๑๔



๑.๒) ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายตามคำฟ้องเพิ่มเติม

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๖๕-๙๖๖

๑.๓) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการฟ้องคดี

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๑๔-๓๑๕

๑.๔) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๖๕-๒๖๖

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๙๖-๓๙๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๖๖-๙๖๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๕๙-๒๖๑

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๑๕-๓๑๖

๑.๕) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๖๖-๒๖๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๙๗

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๙

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๑๗

๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)

คดีนี้ผู้ร้องมีคำร้องขอเข้ามาเป็นผู้ร้องสอด ซึ่งศาลกำหนดให้เป็นคู่กรณีฝ่ายที่สาม ผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิยื่นคำให้การคัดค้านคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเสมือนหนึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดี และเสนอพยานหลักฐานโต้แย้งคัดค้านคำฟ้อง รวมทั้งยื่นคำฟ้องแย้งมาในคำให้การได้ด้วย ซึ่งคดีนี้ผู้ร้องสอดยื่นคำฟ้องแย้งมาในคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกใช้สิทธิไม่สุจริตในการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเป็นการประวิงเวลาให้ผู้ร้องสอดไม่สามารถพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารชุดเดอะยูโทเปีย ๑ (THE UTOPIA 1) ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ และไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และภายหลังหากศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคารการจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อาจทำให้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร



ดังกล่าวต้องถูกเพิกถอนด้วย ทำให้ผู้ร้องสอดได้รับความเสียหาย จึงมีคำขอข้อ ๑ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมีอายุนับเริ่มตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคดีนี้เป็นที่สุดหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกถอนฟ้องเสมือนได้ใบอนุญาตในวันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเป็นที่สุดหรือวันที่ถอนฟ้อง แล้วแต่กรณี และสามารถต่อใบอนุญาตก่อสร้างได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔)ฯ เมื่อพิจารณาคำบรรยายฟ้องและคำขอข้อ ๑ ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ตามคำฟ้องเดิมเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกฟ้องขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเดอะยูโทเปีย ๑ ของผู้ร้องสอด และขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ออกให้แก่ผู้ร้องสอด ส่วนคำฟ้องแย้งของผู้ร้องสอด เป็นกรณีที่ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ใบอนุญาตก่อสร้างยังมีผลใช้ได้โดยมีอายุเริ่มนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นที่สุดหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกถอนฟ้อง และให้ผู้ร้องสอดสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ ซึ่งเป็นเรื่องภายหลังจากที่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาแล้ว อีกทั้ง ผู้ร้องสอดมิได้กล่าวอ้างถึงความชอบด้วยกฎหมายของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะยูโทเปีย ๑ หรือใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาท มาในคำฟ้องแย้งแต่อย่างใด คำฟ้องแย้งดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมในคดีนี้ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องแย้งตามคำขอข้อ ๑ นี้ไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๑/๒๕๖๒)

๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)

(๑) ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีมีเหตุผล

อันสมควร

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๐๕-๓๐๖

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๖๗-๒๖๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๗๐-๘๗๑

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๔๐-๓๔๒

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๔๐-๒๔๒

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๑๗-๓๑๘



กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผล

อันสมควร

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๖๙-๒๗๑
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๓๙๘-๓๙๙
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๗๑-๙๗๓
ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๔๒-๓๔๓
ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๑๘-๓๑๙

(๒) ต้องไม่มีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง คำให้การหรือที่ศาลกำหนด (ข้อ ๔๘ วรรคสอง)

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๐๖-๓๐๗
ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๗๑-๒๗๒
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๓๙๙-๔๐๑
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๗๓-๙๗๔
ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๔๓-๓๔๕
ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๑๙-๓๒๐

๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๑๑-๗๑๒
ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๗๒

๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๑๒-๗๑๓
ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๐๗-๓๐๘
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๐๑-๔๐๓
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๗๔-๙๗๘
ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๔๕
ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๖๔

๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๑๓-๗๑๔

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๐๘-๓๐๙

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๗๒-๒๗๓

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๐๓

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๒๐

๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๑๔

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๐๙-๓๑๐

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๗๓

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๐๓-๔๐๕

๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๔๖

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๒๑-๓๒๒

๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๑๖-๗๑๘

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๑๐-๓๑๓

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๗๓-๒๗๘

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๐๕-๔๐๘

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๗๘-๙๘๔

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๔๖-๓๕๐

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๔๓-๒๔๔

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๖๕-๒๖๘

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๒๒-๓๒๕



๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

- ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๑๙-๗๒๑
- ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๑๓-๓๑๙
- ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๗๘-๒๘๕
- ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๐๘-๔๑๖
- ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๘๔-๙๙๐
- ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๕๐-๓๕๕
- ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๔๔-๒๔๘
- ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๖๘-๒๗๓
- ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๒๕-๓๒๗

๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

- ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๒๒-๗๓๑

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

- ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๑๙-๓๒๑
- ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๘๕-๒๙๑
- ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๑๖-๔๒๐
- ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๘๔-๙๙๐
- ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๕๕-๓๕๖
- ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๔๙-๒๕๐

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

- ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๙๒

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๓๑-๗๓๙

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งมีพื้นที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๗๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เช่าที่ดินดังกล่าวบางส่วนเพื่อดำเนินการโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักซูรี เอาท์เล็ต และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อมในเขตทางหลวงได้เป็นการชั่วคราวจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน ต่อมาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้นำเต็นท์มาตั้งขวางทางเข้า-ออกโครงการดังกล่าว และไม่อนุญาตให้ผู้ใดใช้ทางดังกล่าวผ่านเข้าโครงการของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอ้างว่าทางหลวงแผ่นดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุอยู่ในความดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาห้ามผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและยุติการกระทำการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ให้ผู้ถูกฟ้องคดียุติการดำเนินการใด ๆ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๗๐ บริเวณทางเข้า-ออก หน้าโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ อันเป็นการขัดขวาง รบกวน หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและต่อการดำเนินการของหน่วยงานสาธารณสุขปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งกีดขวางใด ๆ ตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีมาพร้อมกับคำฟ้อง นั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีพื้นที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๗๐ ซึ่งเป็นทางสาธารณะและได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อมเข้าออกกับทางหลวงแผ่นดินจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลทางหลวงแผ่นดินแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเต็นท์มาตั้งขวางทางเข้า-ออก รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้ใดใช้ทางเชื่อมดังกล่าวผ่านเข้าสู่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้เช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อประกอบธุรกิจไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามปกติ ดังนั้น คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีมูล และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงและคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปิดกั้นทางเชื่อมเข้า-ออกโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถ

